UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

Zawarta w dniu _____ w Krakowie pomiędzy:

CORRECT SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Krakowie (31 – 875), os. Dywizjonu 303 62F,

NIP: 6751516747

KRS: 0000553415

E – mail: sterylserwis@gmail.com

Tel.: +48 739 015 287

reprezentowaną przez Dmytra Sirenko – Prezesa Zarządu

zwaną dalej **„Usługodawca"**

a

Nazwa firmy / imię i nazwisko

Adres: _____

NIP / Pesel: _____

Tel: _____

E-mail: _____

zwaną dalej **„Usługobiorca"**

a łącznie **„Stronami"**.

WZÓR

§1

1. Usługodawca zobowiązuje się na zlecenie Usługobiorcy w ramach wykupionego abonamentu i usług dodatkowych do wykonania:
   - sterylizacji ciśnieniowo-parowej narzędzi Usługobiorcy,
   - innych usług niezbędnych, powiązanych lub wynikających ze wskazanej powyżej usługi podstawowej.
2. Usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy wykonywane będą w siedzibie Zleceniobiorcy pod adresem os. Dywizjonu 303 62F, 31-875 Kraków.
3. W związku ze zobowiązaniem określonym w ust. 1 Usługodawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do wykonania niniejszej usługi, a także sprzęt i technologię, gwarantujące prawidłowe wykonanie usługi.
4. Usługodawca zobowiązuje się osobiście realizować zlecone usługi, co nie wyklucza powierzenia tych zadań podwykonawcom lub podmiotom współpracującym.
5. Strony zgodnie ustalają następujące zasady wykonywania, zleconych niniejszą Umową usług:
   - narzędzia do sterylizacji przekazywane będą maksymalnie dwa razy w tygodniu, a ich ilość i specyfikację każdorazowo określać będzie dokument – Protokół przekazania narzędzi do sterylizacji; na tym samym dokumencie przedstawiciele Stron odnotują zwrot wysterylizowanych narzędzi oraz ewentualne nieprawidłowości wykonania usługi;
   - wszelkie zmiany ustalonego powyżej schematu winny zostać ustalone uprzednio pomiędzy Stronami i potwierdzone aneksem do umowy lub przynajmniej wymianą stosownych oświadczeń w drodze korespondencji e- mail;

- Usługobiorca zobowiązany jest bezpośrednio po użyciu poddać narzędzia myciu oraz procesowi dezynfekcji wstępnej, zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarno – epidemiologicznymi; narzędzia winny zostać odpowiednio zabezpieczone, z uwzględnieniem ich specyfiki, sposobu transportowania, warunków pogodowych i innych okoliczności;
- Usługobiorca każdorazowo dostarczy narzędzia przeznaczone do sterylizacji do wskazanego w ust. 2 punktu sterylizacji; istnieje również możliwość wysyłki narzędzi do sterylizacji do paczkomatu InPost nr KRA16M (os. 2 Pułku Lotniczego 2B, Kraków 31-867), koszt przesyłki w obie strony w tym przypadku ponosi Usługobiorca. Koszt przesyłki zwrotnej wynosi 22,00 zł brutto;
- Usługodawca po przeprowadzeniu procesu sterylizacji zabezpieczy odpowiednio wysterylizowany materiał i przygotuje go do transportu.

6. Na terenie Krakowa istnieje możliwość odbioru lub dostawy narzędzi przez Usługodawcę pod wskazany adres, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby przez Usługobiorcę, nie później niż na jeden dzień roboczy przed planowanym odbiorem lub dostawą, oraz dodatkowym wynagrodzeniem o wysokości 12,00 zł brutto za jeden dojazd.
   Usługa realizowana jest wyłącznie w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 13:00, przy czym dokładny czas dojazdu ustala Usługodawca. Usługobiorca zobowiązany jest do zapewnienia swojej dostępności w tym przedziale czasowym w celu przekazania lub odbioru narzędzi. Wynagrodzenie za dojazdy będzie doliczane do faktury miesięcznej wystawianej przez Usługodawcę.
7. Usługodawca zobowiązuje się wykonać usługę w terminie do 24 godzin od momentu otrzymania narzędzi od Usługobiorcy.
8. Usługodawca nie przyjmuje do sterylizacji narzędzi jednorazowego użytku ani narzędzi, które nie spełniają standardów higienicznych lub są wykonane z materiałów nieodpowiednich do sterylizacji parowej.
9. W przypadku przekazania do sterylizacji narzędzi wykonanych z innych materiałów oprócz stali nierdzewnej Usługobiorca zobowiązuje się do dostarczenia Usługodawcy instrukcji użytkowania tych narzędzi, zawierającej zalecenia producenta dotyczących parametrów dezynfekcji oraz sterylizacji.
10. W przypadku, gdy przekazywane narzędzia wymagają sterylizacji w innych warunkach niż standardowy cykl sterylizacji, Usługobiorca zobowiązany jest do przekazania Usługodawsy instrukcji użytkowania producenta lub pisemnego oświadczenia określającego wymagane parametry procesu. Przez standardowy cykl sterylizacji rozumie się proces prowadzony w autoklawie klasy B w temperaturze 134 °C, przez 5 minut, pod ciśnieniem 2 barów. W przypadku braku dostarczonej dokumentacji, Usługodawca przeprowadzi sterylizację zgodnie z opisanym wyżej cyklem standardowym.
11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmatowienia, przebarwienia, uszkodzenia lub inne zmiany powierzchni narzędzi, jeżeli przez Usługobiorcę nie została przekazana wraz z narzędziami instrukcja użytkowania zawierająca wyraźnie określone zalecenia producenta dotyczące warunków dezynfekcji, sterylizacji oraz pakowania.
    W przypadku braku takiej instrukcji narzędzia zostaną poddane standardowej obróbce, to jest:
    - dezynfekcji zgodnie z § 2 pkt 4, tj. w 1% roztworze preparatu Viruton Extra w myjce ultradźwiękowej przez 15 minut,
    - a następnie sterylizacji zgodnie z § 1 pkt 10, tj. w autoklawie klasy B w temperaturze 134°C przez 5 minut pod ciśnieniem 2 barów.

    Jeśli te procesy zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższymi parametrami, a raport z autoklawu potwierdzi prawidłowe zakończenie procesu sterylizacji, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany stanu narzędzi wynikające ze specyfiki materiałów, niewłaściwego przygotowania do procesu lub naturalnego zużycia.
12. Usługodawcy przysługuje prawo do odmowy przyjęcia narzędzi do sterylizacji posiadających ślady zanieczyszczeń, korozji oraz technicznie niesprawnych.

WZÓR

13. Usługobiorca zobowiązuje się do przekazywania Usługodawcy wyłącznie narzędzi odpowiednich do sterylizacji w wysokiej temperaturze metodą ciśnieniowo-parową i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z dostarczenia sprzętu nieprzystosowanego do tego procesu, w tym za uszkodzenia narzędzi, sterylizatora oraz innych urządzeń wykorzystywanych podczas dezynfekcji oraz sterylizacji. Usługodawca nie ma obowiązku sprawdzania parametrów technicznych przekazanych narzędzi ani kontaktowania się z ich producentem w celu potwierdzenia ich przydatności do sterylizacji.
14. W przypadku wysyłki narzędzi za pośrednictwem firmy kurierskiej Usługobiorca jest zobowiązany umieścić je w zamykanym plastikowym pojemniku i zabezpieczyć odpowiednimi materiałami przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Pojemnik powinien mieć odpowiednie wymiary – nie może być zbyt mały ani zbyt ciasny. Musi być dostosowany do rozmiaru zapakowanych pakietów w taki sposób, aby nie było konieczności ich zginania ani ściskania. Do przesyłki należy również dołączyć materiały zabezpieczające, które zostaną wykorzystane przez Usługodawcę do wypełnienia wolnych przestrzeni w pojemniku oraz zabezpieczenia wysterylizowanych pakietów na etapie odesłania.
15. Usługobiorca zobowiązuje się do załączenia do każdego przekazanego zestawu narzędzi szczegółowej, czytelnej instrukcji pakowania, w której zostaną określone wymagania dotyczące konfiguracji i sposobu zapakowania narzędzi. W przypadku braku instrukcji pakowania lub dostarczenia instrukcji, która jest nieczytelna, Usługodawca zastrzega sobie prawo do spakowania narzędzi według własnego uznania. Przykład takiej instrukcji znajduje się na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem www.sterylserwis.pl/files.html
16. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zawinioną utratę lub uszkodzenie przekazanych do sterylizacji narzędzi od chwili podpisania protokołu ich przyjęcia do momentu zwrotu ich Usługobiorcy.
17. Usługodawca gwarantuje 3 – miesięczny okres sterylności sprzętu, liczony od daty jego sterylizacji, wybitej na papierowo – foliowym rękawie, pod warunkiem stosowania przez Usługobiorcę zasad przechowywania takiego sprzętu (m.in. przechowywanie w pomieszczeniach suchych, w zamkniętym pojemniku, z dala od promieni słonecznych, temperatura powietrza 18-22 °C, wilgotność powietrza 40 – 55 %, eliminacja uszkodzeń mechanicznych).

§2

1. Przy wykonywaniu usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy Usługodawca nie podlega Usługobiorcy, jest samodzielny i niezależny od Usługobiorcy w tym, w zakresie wyboru metody oraz nadzoru nad czynnościami innego personelu pozostającego w trakcie realizacji usługi pod jego nadzorem.
2. Usługodawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotowej usługi zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy, dostępnymi mu metodami oraz należytą starannością.
3. Usługodawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
4. Usługodawca zobowiązuje się do realizacji zlecenia w ściśle określonym procesie, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi. W ramach procesu przeprowadzona zostanie dezynfekcja właściwa przez 15 minut w 1% roztworze preparatu Viruton Extra, metodą ultradźwiękową w myjce lub metodą zanurzeniową w dedykowanej wanience. Następnie wykonane zostaną: płukanie, suszenie, konserwacja przy użyciu środka do konserwacji narzędzi, pakowanie narzędzi do rękawów, sterylizacja w autoklawie oraz przechowywanie wysterylizowanych pakietów.
5. Przyjmowanie i wydawanie narzędzi odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

WZÓR

§3

1. Strony ustalają, że usługi świadczone na rzecz Usługobiorcy wykonywane będą w ramach zamówionego abonamentu _____.Miesięczny koszt usługi wynosi _____ zł brutto. Usługobiorca ma przy tym świadomość, że wskazany powyżej koszt usługi związany jest również z gotowością do świadczenia usługi, niezależnie od liczby faktycznie wykonanych sterylizacji w konkretnym miesiącu.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane będzie Usługodawcy na podstawie faktury wystawionej przez niego na koniec miesiąca rozliczeniowego. Faktura ta przesłana zostanie na adres e-mail Usługobiorcy wskazany w Umowie.
3. Strony postanawiają, że okresem rozliczeniowym usług będzie miesiąc kalendarzowy.
4. Zamówiony przez Usługobiorcę abonament _____ obejmuje usługę sterylizacji 2 razy w tygodniu, a łączna ilość pakietów to ____ sztuk w miesiącu, przy czym do każdego pakietu może być zapakowane maksymalnie 4 sztuki narzędzi (1 sztuka w przypadku narzędzi medycznych). Szczegółowy sposób pakowania pakietów zostanie ustalony wspólnie przez Strony, aby uwzględniać specyfikę działalności Usługobiorcy oraz możliwości i wymagania stawiane Usługodawcy. W przypadku przekroczenia ilości wysterylizowanych w danym miesiącu pakietów Usługobiorca zobowiązuje się zapłacić dodatkową opłatę za każdy taki pakiet w wysokości _____ zł brutto.
5. Istnieje możliwość zmiany abonamentu na niższy bądź wyższy poprzez sporządzenie aneksu do Umowy. Nowy abonament będzie obowiązywał od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został podpisany aneks.
6. Po złożeniu wypowiedzenia Umowy przez Usługobiorcę, zmiana wysokości miesięcznego abonamentu jest niedopuszczalna.
7. Usługobiorca będzie dokonywał płatności wynagrodzenia miesięcznego na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze: 97 1240 4533 1111 0010 8767 4627.
8. Usługodawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
9. W przypadku opóźnienia płatności przez Usługobiorcę wynagrodzenia za usługi o ponad 7 dni, Usługodawca ma prawo:
    - wymagać od Usługobiorcy uregulowania zaległości w terminie dodatkowym wskazanym przez Usługodawcę,
    - w przypadku dalszego opóźnienia, wymagać przedpłaty za usługi na następny okres rozliczeniowy, zgodnie z przewidywaną wartością abonamentu miesięcznego,
    - wstrzymać świadczenie usług do momentu uregulowania zaległości, bez ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne skutki takiego wstrzymania po stronie Usługobiorcy,
    - naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. Strony uzgadniają, że w przypadku braku uregulowania wymagalnych należności przez Usługobiorcę, Usługodawca ma prawo wstrzymać świadczenie usług do czasu uregulowania zaległości oraz dokonania wymaganej przedpłaty.

§4

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia _____ do dnia _____. Jeśli jednak przed zakończeniem tego okresu żadna ze Stron nie złoży innego pisemnego oświadczenia, uznaje się, że Umowa została przedłużona na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonym na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.

WZÓR

2. Każda ze Stron może również rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie istotnego naruszenia jej warunków przez drugą ze Stron. Za istotne naruszenie warunków uznawane jest m.in. opóźnienie płatności o ponad 14 dni oraz niestosowanie się do przepisów sanitarno – epidemiologicznych. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i szczegółowo opisywać naruszenie, stanowiące jego podstawę.
3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W przypadku braku odpowiedzi Usługobiorcy na propozycję zmiany warunków umowy przesłaną na piśmie, e-mailem lub listem poleconym w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, zmiany te uznaje się za zaakceptowane przez Usługobiorcę.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia lub informacje pomiędzy Stronami będą dokonywane na piśmie i będą uważane za doręczone, jeżeli zostały dostarczone osobiście, pocztą elektroniczną, pocztą kurierską lub listem poleconym na adres podany poniżej:
   Adres Usługodawcy: os. Dywizjonu 303 62F, 31-875 Kraków, sterylserwis@gmail.com
   Adres Usługobiorcy: _____
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

§5

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.....	.....
Usługobiorca	Usługodawca

WZÓR